

1502453-04.2018.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... no processo que já foi condenado por roubo na Pizzaria, confessou que juntamente com outras pessoas (entre eles o adolescente aqui mencionado na denúncia) praticaram o roubo lá descrito, sem dizer que além da vítima, a testemunha de acusação também relatou que o réu praticou os dois roubos junto com outras pessoas.

Neste sentido, menciona a doutrina :

"É sempre mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502453-04.2018.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502453-04.2018.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2002953/2018 - 1º Distrito Policial de Sorocaba, 456825 - 1º Distrito Policial de Sorocaba, 2002953 - 1º Distrito Policial de Sorocaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Willian Santana

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

BRUNO WILLIAN SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, (por quatro vezes), c/c artigo 70, ambos do Código Penal, porque no dia 10 de maio de 2016, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Pilar do Sul, nº 20, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso e unidade de desígnio com o adolescente M.H.S., e outro indivíduo ainda não identificado nos autos, um aderindo a ação do outro, subtraiu para si, mediante

grave ameaça a pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro; dois celulares; cartões bancários; documentos pessoais; as chaves de um veículo, pertencentes a H.N, bens e valores de um cliente não identificado, um celular Samsung e R\$ 600,00 (seiscentos reais) em dinheiro, pertencentes a Y.H, e R\$ 300,00 (trezentos reais), em prejuízo do Restaurante Yakisoba.

Segundo o apurado, enquanto o indivíduo não identificado permaneceu no interior do veículo Fiat/Fiorino, o indivíduo BRUNO e o adolescente invadiram o restaurante Yakisoba e, apresentando uma arma de fogo, anunciaram o crime, exigiram que todos deitassem no chão e subtraíram os trezentos reais do caixa do estabelecimento comercial, bens da vítima H.N., bens de um cliente não identificado e saíram.

Na sequência, fora do estabelecimento, o trio abordou a vítima Y.H., no interior de seu veículo Hyundai Vera Cruz e, apresentando a arma de fogo, os roubadores exigiram a entrega de bens. Na posse do celular e dinheiro, os roubadores tentaram a fuga no Vera Cruz, entretanto, como não conseguiram colocar o veículo em movimento, retornaram ao Fiat/Fiorino e evadiram-se do local.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos.

Auto de reconhecimento fotográfico foi juntado aos autos (fls.02 a 03).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas uma vítima, uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa, passando-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Das teses da defesa em relação à possível violação aos artigos 41 e 226, ambos do Código de Processo Penal.

Não há como aceitar a tese da defesa.

A denúncia preenche todos os requisitos exigidos e descreveu o fato de uma forma ordenada e tanto é que o réu entendeu muito bem do que estaria sendo acusado que conseguiu apresentar defesa prévia, participar ativamente por seu advogado durante a instrução, fazendo perguntas e finalmente, apresentando alegações finais tentando afastar todos os pontos apontados na peça inaugural do Ministério Público.

Em relação ao reconhecimento fotográfico, nada de ilegal ou irregular.

A defesa está confundindo situações. Vejamos.

Pelos documentos juntados aos autos e pelo o que se percebe assistindo os vídeos relacionados à prova oral, ficou nítido que as vítimas que estavam dentro do Restaurante, não tiveram condições de fazer o reconhecimento, ou por não terem visualizados os rostos dos roubadores ou por medo. Mas, a vítima que estava fora do Restaurante e acabara de chegar com o seu veículo (Yoshio Haneda) reconheceu sem sombra de dúvidas além do réu Bruno Willian Santana, um outro comparsa.

E isso foi possível porque, os roubadores de forma ousada, sentindo-se fortalecidos por terem conseguido realizar um roubo sem serem presos, partiram para um segundo

roubo, em uma Pizzaria, oito dias após (18 de maio de 2016), oportunidade em que acabaram presos.

Assim, percebendo o Setor de Investigação e Inteligência, que o modo de operar os roubadores, o veículo utilizado e outras circunstâncias, tinham associação com o roubo anterior e que se tratavam das mesmas pessoas, ocasião em que foram disponibilizadas à vítima Yoshio Haneda, fotografias de pessoas semelhantes, oportunidade em que foram reconhecidos dois autores do roubo ocorrido em 10 de maio de 2016, sendo que o outro era um adolescente.

Vale lembrar que o réu até então era primário, e não tem lógica que o Setor de Investigação e Inteligência e mais a vítima, tivessem interesse em apontar uma pessoa inocente.

Diante disso, nada de ilegal, irregular ou nulo existe no reconhecimento fotográfico.

E mesmo que houvesse uma irregularidade, existem precedentes jurisprudenciais que não é o suficiente para livrar alguém de uma condenação, diante dos outros elementos de prova, de outros contextos e evidências.

Vale destacar que em duas oportunidades (Na Delegacia e em Juízo), a vítima Yoshio Haneda reconheceu o réu.

Aliás, em juízo, depois de várias perguntas insistentes por parte da defesa, a vítima disse que “ta vendo as imagens aqui (em relação ao réu Bruno) e é ele mesmo”.

Assim, nenhum interesse teria a vítima em acusar um inocente. Lembrando que foi várias vezes interpelado quando ouvido.

Vale destacar, finalmente, que somente as vítimas que estavam dentro do Restaurante é que não reconheceram ninguém, havendo indícios que ficaram com receio de apontar os verdadeiros culpados.

Dito isso, nada de ilegal, irregular, nulo ou anulável existe no reconhecimento fotográfico, que é apenas uma parte de todo um contexto, e a denúncia está formalmente em ordem e preenche todos os requisitos exigidos.

Do mérito.

A ação penal é procedente.

Da materialidade.

Provada pelo Boletim de Ocorrência, Reconhecimento da vítima na Delegacia devidamente documentado e prova oral produzida.

Da autoria.

A autoria é indubitosa.

A negativa do réu está isolada do conjunto probatório.

Em sua defesa, alega que estaria trabalhando no dia dos fatos. Mas, não veio em juízo nenhuma testemunha mencionando que no dia 10 de maio de 2016, por volta das 21 horas e 30 minutos, o réu estivesse trabalhando de barbeiro (cabeleireiro). Primeiro porque certamente, por não ser mais horário comercial, seu estabelecimento estivesse fechado e segundo porque não arrolou como testemunha o seu possível

cliente.

A testemunha de defesa ouvida em juízo apenas atestou que na época dos fatos, o réu era cabeleireiro e sempre trabalhou.

Mas trabalhando e sendo cabeleireiro, não é situação impeditiva de cometer crimes.

Tanto é que nos autos do processo nº 0010060-16.2016.8.26.0602, o réu Bruno ao confessar que junto com outras pessoas, e com arma de fogo, roubaram uma Pizzaria, disse em juízo que "havia acabado de sair do serviço" e se dirigiu ao local dos fatos, juntamente com os demais indivíduos para praticar o crime de roubo. E nos mencionados autos, o réu foi devidamente condenado e com trânsito em julgado.

Ademais, tanto a vítima Yoshio e a testemunha de acusação Geraldo, ouvidas neste processo onde o réu foi denunciado, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

A vítima, após ser muita questionada por perguntas, de viva voz e com firmeza disse : "tá vendo as imagens aqui (do réu) e é ele mesmo".

No mesmo sentido, o policial civil Geraldo Antunes Vieira Júnior, narrou com detalhes em juízo como foram as investigações e como foi possível a vítima Yoshio reconhecer o réu. Sem dizer que demonstrou de forma segura que o réu é mais o adolescente mencionado na denúncia, participaram de ambos os roubos (no Restaurante Yakisoba e na Pizzaria).

Prova firme e segura.

Existem na jurisprudência, várias decisões que "em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos" (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134)". (TJSP - APR: 00830689620178260050 SP 0083068-96.2017.8.26.0050, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 29/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020) .

Vale ressaltar que não há notícia nos autos, e muito menos qualquer indício de prova, de que a vítima conhecia anteriormente o réu, e que teria algum motivo para incriminá-lo, razão pela qual se dá valor às versões apresentadas.

Do Concurso de Agentes e do Emprego da Arma de Fogo - Majorantes confirmadas.

A causa de aumento referente ao concurso de agentes ficou comprovada, porque além da palavra da vítima, o próprio réu no processo que já foi condenado por roubo na Pizzaria, confessou que juntamente com outras pessoas (entre eles o adolescente aqui mencionado na denúncia) praticaram o roubo lá descrito, sem dizer que além da vítima, a testemunha de acusação também relatou que o réu praticou os dois roubos junto com outras pessoas.

Neste sentido, menciona a doutrina :

"É sempre mais perigosa a conduta daquele que age com um ou mais comparsas ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando como um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material, também componente do quadro do concurso de agentes" (Manual de Direito Penal. Sétima Edição, São Paulo, RT. 2011, página 737).

Com relação ao uso da arma de fogo, importante considerar que tanto a vítima, como a testemunha de acusação afirmaram que um dos roubadores apontou-lhe arma de fogo, sendo isso suficiente para nela incutir medo suficiente para que atendesse à ordem de entrega de bens, configurando-se a causa de aumento.

Nesta toada, necessário destacar que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada para a realização de crime de roubo qualificado, desde que haja, como se verifica na espécie sob exame, relato convincente e seguro das vítimas quanto ao efetivo uso da arma como instrumento de coação, suficiente para a redução de suas vontades. A exigência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria, nos casos em que não há prisão em flagrante, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena. Isto porque raramente os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedentes do STF. VIII - Ordem indeferida". (STF - HC nº 94.237-7 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Dje 20.02.2009).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo qualificado - Falta de intimação do réu para Audiência de Instrução e Julgamento - Certidão nos autos que confirma a execução do ato - Preliminar rejeitada; Roubo qualificado - Emprego de arma - Objeto não apreendido - Irrelevância - Prova oral segura indicando a utilização de arma de fogo por um dos roubadores - Caracterização - Precedentes; Roubo qualificado - Pena estabelecida no mínimo legal - Atenuantes da confissão e menoridade - Redução abaixo desse patamar - Impossibilidade - Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo qualificado - Crime praticado em concurso de agente e com grave ameaça a vítima - Periculosidade do réu e de seus comparsas demonstrada - Abalo à ordem pública caracterizado - Regime fechado - Cabimento - Recurso provido em parte para

adequação da pena" (TJ-SP - APR: 00012056320178260618 SP 0001205-63.2017.8.26.0618, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2014, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).
Não há que se falar em crime único e não aplicação cumulativa das majorantes, como muitos defendem em literatura jurídica.

Não há como aceitar a tese de crime único, porque no dia dos fatos, foram duas vítimas (dentro do Supermercado) e em consequência, o réu ficou na posse de dois patrimônios distintos, ou sejam foram dois patrimônios violados. Diante disso, há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de bens a vítimas diversas, o que se verificou no caso concreto.

Neste sentido, menciona a jurisprudência :

"O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal" (STJ, AgRg no AREsp 1193257, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento ocorrido em 20/02/2018, publicação ocorrida em 28/02/2018).

"É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precentes." (STJ - HC 405122 - Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgamento ocorrido em 26/09/2017).

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do CP" (STJ - AgRg no AREsp 1651955/GO - Relator Ministro Nefi Cordeiro. 6ª Turma - julgamento ocorrido em 23/06/20).

No mesmo sentido, não há como aceitar de que haveria descumprimento ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da intervenção mínima, se houvesse na terceira fase de fixação da pena, a cumulação de majorantes.

É que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o magistrado aplique uma única causa de aumento da parte especial, quando se deparar com o concurso de majorantes.

E há orientação jurisprudencial neste sentido, a saber:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplica uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (ARE 896.843/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJE 23/09/2015, pelo STF e STJ - Habeas Corpus 472771/SC - Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - julgamento ocorrido em 04/12/2018).

"Agravado Regimento em Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Dosimetria. Cúmulo de Causas de Aumento de Pena. Pleito de aplicação apenas da majorante de maior valor. Improcedência.

Interpretação correta do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Possibilidade de aplicação das duas causas de aumento, mediante fundamentação concreta. Agravo Regimental Improvido" (STJ – AgRg no Habeas Corpus 512001/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgamento ocorrido em 15/08/2019).

Feitas as devidas considerações, que poderiam influenciar no cálculo da pena, passo a fixar a pena do réu.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o réu possui maus antecedentes (uma condenação por roubo devidamente transitada em julgado e que não gerou reincidência), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), passando nesta fase a alcançar a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, não há circunstâncias atenuantes e agravantes, permanecendo inalterada a pena anteriormente fixada.

Terceira fase.

Em terceira fase, constata-se a existência de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão porque a pena é elevada no mínimo legal de 1/3 (um terço pelo artigo 157, §2º, II do Código Penal) e mais 2/3 (dois terços pelo artigo 157, §2º A, do Código Penal), e assim, torno a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa. Torna-se razoável, necessário, proporcional e legal, o total de pena dado ao réu, diante da gravidade dos fatos. Crime praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, devendo a reprimenda ser o suficiente para dar segurança e tranquilidade à sociedade, no sentido de que por um certo período, o réu não voltará a delinquir. E como houve o concurso formal de crime, nos termos do artigo 70, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em obediência ao artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Ademais, dada a gravidade dos fatos (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), não há como deixá-lo no regime semiaberto, para a própria segurança da sociedade. Vale ressaltar que demonstra o descontrole moral em relação à sua personalidade e falta de sentido ético em relação aos seus semelhantes, não sabendo, até a atual fase, viver em paz com a sociedade. Deve haver, pelo menos, por um certo período, a certeza de que não circulará livremente pelas ruas, o que é uma resposta adequada aos reclamos sociais e um dos instrumentos para tentar frear a violência.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado BRUNO WILLIAN SANTANA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, (por quatro vezes), c/c artigo 70, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

O réu vem respondendo o processo em liberdade e poderá recorrer em liberdade.
Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se confere os benefícios da gratuidade judiciária, pois presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA